

0002020-93.2014.8.26.0156

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Claudionor Antonio Contri Junior
Comarca: Cruzeiro
Foro: Foro de Cruzeiro
Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/05/2022

... de que o acusado estaria praticando tráfico de entorpecentes, bem como possuía arma de fogo em sua residência.

Ao chegarem ao local, o acusado e sua esposa os atenderam e consentiram com a entrada dos policiais no imóvel, os quais procederam à busca pela residência.

Em seguida, o acusado apontou o local em que o revólver calibre .32, bem como os 10 cartuchos calibre .32 intactos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cruzeiro

Foro de Cruzeiro

Vara Criminal

Rua Francisco Marzano, 100, Vila Celestina

CEP: 12710-900 - Cruzeiro - SP

Telefone: (12) 3144-3600 - E-mail: cruzeirocr@tjsp.jus.br

0002020-93.2014.8.26.0156 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0002020-93.2014.8.26.0156

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WASHINGTON LUIZ DE SOUZA

Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

C O N C L U S ã O

Em 25 de fevereiro de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito, Dr. Claudionor Antonio Contri Junior. Eu, Escr., digitei e subscrevi.

Vistos.

WASHINGTON LUIZ DE SOUZA, qualificado nos autos, está sendo acusado de violação ao art. 12, "caput", da Lei nº 10.826/03, porque, no dia 13 de março de 2014, por volta das 10h00, na Rua Arsenio Ferrera de Carvalho, nº 555, Washington Beleza, nesta cidade e comarca de Cruzeiro/SP, mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, 01 revólver calibre .32, além de 10 cartuchos intactos do mesmo calibre, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida em 10 de junho de 2014 (fls. 63) e o réu citado (fls. 81). Foi concedido o benefício da suspensão condicional do processo em 26 de agosto de 2014 (fls. 82/vº). Todavia, por conta do descumprimento das condições impostas, revogou-se o benefício em 17 de setembro de 2019 (fls. 197), tendo sido apresentada

a resposta escrita à acusação (fls. 204/209).

Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha de acusação e o réu declarado revel (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 264).

Através de memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia (fls. 270/271).

A Defesa pleiteou a absolvição, com base no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pediu a fixação das penas nos mínimos legais, o reconhecimento da atenuante da confissão, a conversão da pena corporal em penas restritivas de direitos, a fixação do regime aberto e a restituição da fiança (fls. 279/281).

É o relatório.

D E C I D O:

Segundo consta na denúncia, policiais civis dirigiram-se até o local dos fatos em razão de informação anônima dando conta de que o acusado estaria praticando tráfico de entorpecentes, bem como possuía arma de fogo em sua residência.

Ao chegarem ao local, o acusado e sua esposa os atenderam e consentiram com a entrada dos policiais no imóvel, os quais procederam à busca pela residência.

Em seguida, o acusado apontou o local em que o revólver calibre .32, bem como os 10 cartuchos calibre .32 intactos estavam guardados, qual seja, dentro de uma caixa de sapatos localizada no interior de um guarda-roupas, sendo tais objetos apreendidos pelos policiais.

Ainda, vistoriando a cozinha, os policiais localizaram sobre a geladeira 01 porção de maconha pesando aproximadamente 0,95g, a qual também foi apreendida.

Ouvido em sede policial, o acusado confirmou a propriedade da arma de fogo, das munições correlatas, bem como da substância entorpecente encontrada, a qual declarou ser destinada ao consumo pessoal.

A materialidade delituosa ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02/03), boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), laudo pericial (fls. 49/52) e prova oral colhida.

A autoria é certa.

O réu, em solo policial, confirmou o delito, esclarecendo que franqueou a entrada dos policiais e indicou o local onde a arma estava guardada, justificando que ela era antiga, não possuía registro e foi-lhe deixada de herança pelo genitor (fls. 07).

Em juízo se tornou revel (fls. 264).

O policial civil Daniel Areco Ribeiro relatou que seu deslocamento ao local foi motivado por denúncia anônima de exploração de tráfico de drogas na residência do réu. Disse que após autorizada a entrada, réu indicou o local guardava uma arma de fogo, tratando-se de um revólver, calibre .32, colocado dentro de uma caixa no guarda-roupas, junto com dez munições. Disse que o réu esclareceu que a arma pertenceu ao seu falecido genitor (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 264).

Essas são as provas e convencem sobre a procedência da denúncia.

A confissão do acusado encontrou suporte nos demais elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório, notadamente na prova oral, coincidindo as narrativas com a autoria e o modus operandi descritos na denúncia.

Veja-se que o agente policial prestou a mesma versão em todas as oportunidades em que foi ouvido, confirmando que o acusado possuía a arma de fogo e munições, em desacordo com a legislação.

Cumprе frisar que não há nos autos nada que desacredite a versão trazida pelo policial, tampouco algo que o desabone ou faça crer que estaria incriminando o réu falsamente.

A arma de fogo e as munições apreendidas estavam aptas ao disparo, conforme concluiu a perícia técnica (fls. 49/52).

O caso é mesmo de crime único, vez que a posse da arma de fogo e das munições ocorreu no mesmo contexto fático.

Assim, procedente a denúncia, passa-se à fixação das penas.

Na primeira fase do processo de dosimetria penal, verifica-se que o acusado é tecnicamente primário e não ostenta antecedentes criminais, considerada a acepção jurídica dos termos, não havendo nenhum outro motivo a justificar a exasperação das penas básicas, motivo pelo qual são fixadas nos mínimos legais de 01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na segunda fase, embora presente a atenuante da confissão, as penas já foram aplicadas nos mínimos legais, não comportando alterações, conforme o entendimento da súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase, não há causas de aumento e diminuição a serem consideradas. Presentes os requisitos legais, a pena privativa de liberdade será substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo, em favor de entidade beneficente da comarca a ser designada oportunamente.

Para o caso de descumprimento, a pena privativa de liberdade será cumprida no regime prisional aberto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e o faço para CONDENAR WASHINGTON LUIZ DE SOUZA, portador do documento de identidade R.G. nº 48.458.832-1/SP, filho de José Antonio de Souza e de Andrea Fonseca, como incurso no art. 12, "caput", da Lei 10.826/03, às penas de 01 (um) ano de detenção, em regime prisional aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo, a ser paga em favor de entidade beneficente da comarca, a ser designada na fase de execução.

Dada a qualidade das penas impostas e o fato de que o sentenciado se livrou solto mediante o pagamento de fiança (fls. 23 e 37), não havendo motivos para a inversão deste quadro, concedo a ele o direito de recorrer em liberdade.

Anoto que eventual liberação da fiança será objeto de apreciação do Juízo da Execução.

Oportunamente, expeça-se a certidão de honorários, nos termos do convênio em vigor. P. R. e Int.

Cruzeiro, 09 de maio de 2022.

CLAUDIONOR ANTONIO CONTRI JUNIOR
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA